

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1228/2538

บริษัท ยาคุลท์ เซลล์ (กรุงเทพ) จำกัด

นาย นักรบ ต. สุวรรณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา ตาราง 5

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยโอนที่ดินให้โจทก์ในระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยศาลได้มีคำสั่งอายัดที่ดินดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานที่ดินแล้วเมื่อโจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและศาลได้ออกหมายอายัดชั่วคราวส่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินและจำเลยแล้วเป็นเพียงการสั่งห้ามชั่วคราวเท่านั้นยังไม่มีกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาอายัดที่ดินพิพาทกรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่โจทก์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเป็นกรณีที่โจทก์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโจทก์จึงมีสิทธิถอนเงินประกันค่าเสียหายที่ศาลมีคำสั่งให้วางไว้ได้ทันทีเมื่อศาลมีคำสั่งถอนหมายอายัดชั่วคราวซึ่งมีผลเท่ากับถอนคำสั่งห้ามชั่วคราวแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยทั้งสองให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4632 เนื้อที่ 352.9 ตารางวา ราคา 74,109,000 บาท และโจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์

วางเงินประกัน 500,000 บาท ต่อมาคู่ความตกลงกันได้ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเงินประกันค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท และขอชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดในจำนวนเนื้อที่ดินที่ถูกอายัด 47 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 40,000 บาท และขอวางเงินค่าถอนอายัด 18,800 บาท

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์ขออายัดไว้ก่อนมีคำพิพากษามีราคา 74,109,000 บาท ที่ศาลมีคำสั่งไว้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2534 ผิดพลาดไป ให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่เพื่อให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดร้อยละ 1 ของทุนทรัพย์ 74,109,000 บาท ก่อนแล้วจึงจะอนุญาตให้ถอนเงินที่วางประกันค่าเสียหาย 500,000 บาทให้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีนี้โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาซึ่งเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยทั้งสองโอนขายยกย้ายหรือจำหน่ายที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(3) ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดชั่วคราว ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินและจำเลยทั้งสองจึงเป็นเพียงการสั่งห้ามชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่มีกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาอายัดที่ดินพิพาทแต่ประการใด ค่าธรรมเนียมตามตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อคดีนี้การอายัดของศาลชั้นต้นเป็นเพียงการห้ามชั่วคราวเท่านั้น กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของ

ตาราง 5ที่โจทก์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เงินที่โจทก์ชำระไว้
แล้วจะต้องคืนให้แก่โจทก์

ส่วนปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิถอนเงินประกันค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท
ไปได้ทันทีโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการถอนการอายัดก่อนนั้น กรณีนี้โจทก์ไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง โจทก์จึงมีสิทธิถอนเงินประกันค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวได้ทันที
เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนหมายอายัดชั่วคราวซึ่งมีผลเท่ากับถอนคำสั่งห้ามชั่วคราว
แล้ว

พิพากษากลับว่า ให้คืนค่าธรรมเนียมที่โจทก์ชำระไว้จำนวน18,800 บาท และ
เงินประกันค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาทให้แก่โจทก์

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทระศักดิ์-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>